Tarih & Sayı: 05/08/2021_181

Yasal Mevzuat : 4311 Sayılı 30.07.2021 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı, 4312 Sayılı 30.07.2021 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı

Resmi Gazete Tarih & Sayı : 31553 Sayılı 30.07.2021 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca KDV İndirimi Ve Kira Stopajı İndirim Oranları Bakımından Öngörülen Düzenlemeler

4311 ve 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV indirimi ve kira stopajı indiriminde süre uzatımına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda ilgili Cumhurbaşkanı kararlarında yer verilen düzenlemeler özetle aşağıdaki şekildedir:

- 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı kira ödemelerinde stopaj oranının %10'a indirilmesinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uygulanmasına ilişkin olarak öngörülen düzenlemeler

- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi kapsamında;

Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70),

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine,

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine,

- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında;

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine uygulanan stopaj oranının %20'den %10'a düşürülmesine ilişkin uygulama 31 Temmuz 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihine kadar uzatılması

Yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu karar 01 Ağustos 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

- 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile iş yeri kiralama hizmetlerine uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin öngörülen düzenlemeler:

Konuya ilişkin olarak; 30 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6. maddesinde yer alan "31 Temmuz 2021" ibareleri "30 Eylül 2021" olarak değiştirilmesi,

Söz konusu değişiklik ile iş yeri kiralama hizmetlerinde Katma Değer Vergisi oranının %18'den %8'e düşürülmesine ilişkin uygulama 31 Temmuz 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihine kadar uzatılması

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

Yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı kararlarına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr